

1500269-60.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... ele teria confessado informalmente a prática do tráfico, não havendo, ao contrário do alegado, qualquer indício de ter havido abuso de autoridade por parte dos agentes municipais.

Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo réu.

Oportuno consignar que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500269-60.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500269-60.2021.8.26.0573

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR MANOEL ALVES TEODORO

Vistos.

VITOR MANOEL ALVES TEODORO qualificado nos autos digitais, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de setembro de 2021, por volta da 19h20min, na Rua Antônio Paschoal Cegala nº 350, Cohab III, na cidade de São Manuel, o acusado, trazia consigo 39 (trinta e nove) eppendorfs contendo cocaína, pesando 24,23g (vinte e quatro gramas e vinte e três centigramas); e guardava, no interior de um maço de cigarro, 07 (sete) porções de maconha, pesando 13,27 g (treze gramas vinte e sete centigramas), drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação juntados aos autos.

O réu foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído junto ao Juízo Plantonista da 23ª CJ que, após as manifestações das partes, decidiu pela conversão de sua prisão em flagrante em preventiva (p.65/68).

Oferecida a denúncia aos dias 23 de setembro de 2021, o réu foi devidamente notificado na p.108 e ofereceu defesa prévia na p.114/120.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 25 de outubro de 2021, oportunidade na qual foi indeferido o pedido formulado pela defesa para o relaxamento da custódia cautelar do acusado (p. 125/127).

Cumprimento ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP nas p.167. Durante a instrução, realizada por videoconferência consoante o disposto na Recomendação CNJ n.314/2020, Provimentos n. 2557/2020 e 2564/2020 e Comunicados CG 284/2020, 317/2020 e 581/2020, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu ao final, conforme gravação audiovisual juntada aos autos. (p.173)

Encerrada a instrução criminal, a i. Representante do Ministério Público, por meio de alegações finais orais, requereu a procedência da ação penal a fim de condenar o acusado nos exatos termos da denúncia.

A n. Defesa técnica do réu, a seu turno, por memoriais escritos, pugnou por sua absolvição, sustentando, insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, em caso de condenação pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (p.179/184)

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A procedência do pedido inicial é medida que se impõe, senão vejamos:

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de p. 05/06, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 13/15, Auto de Exibição e Apreensão de p.16 e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 149/151, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas com resultado positivo para cocaína e Cannabis sativa L-maconha.

No tocante à autoria, observo que, em solo policial, o réu VITOR MANOEL ALVES TEODORO fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (p.09).

Já quando interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, alegando que havia acabado de se dirigir ao banc,o onde sacou seu 'limite' de R\$500,00 e, após, foi até uma biqueira, onde adquiriu dois pinos de cocaína para consumir, pelo valor de R\$20,00, sendo abordado na sua posse, não sabendo de onde surgiu o restante da droga descrita na exordial. Que tem o comprovante do saque bancário e estava com R\$480,00 no momento da abordagem. No mais, disse que já passou por tratamento no CAPS e que permaneceu em silêncio na fase policial por ter sido pressionado para assumir a propriedade das drogas, com o que não concordou.

Jorge Alberto Paulino, guarda civil municipal, disse que, na data dos fatos, realizava patrulhamento pelo local descrito na denúncia, quando avistou o acusado segurando algo e, ao notar a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo, motivo pelo qual resolveram abordá-los, apreendendo em suas mãos dois "pinos" de cocaína, e em sua cintura uma sacola plástica com mais 37 porções da mesma droga, além de R\$82,00 que estavam no seu bolso. Disse que, em uma 'lixerinha' próxima, seu parceiro localizou um maço de cigarros contendo sete porções maconha, tendo o acusado admitido a propriedade de toda a droga e sua comercialização por R\$10,00 cada porção. Que o acusado disse, ainda, que já esteve internado na Fundação Casa por cerca de um ano e meio.

No mesmo sentido foram as declarações do também guarda civil municipal Wualisson Barbosa Dias, acrescentando, apenas, que o acusado tentou esconder o objeto que trazia nas mãos ao notar a presença da viatura.

Assim, a cabo da instrução criminal, a negativa de autoria sustentada pelo réu, na evidente tentativa de isentar-se da responsabilidade criminal pelos fatos que ora lhe são imputados, mediante simplória alegação de que portava apenas duas porções de cocaína destinadas ao seu próprio consumo, restou isolada nos autos e sem qualquer comprovação na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque os agentes públicos declararam de forma uníssona, coesa e convincente que visualizaram o réu em atitude suspeita, o que acabou motivando sua abordagem, sendo encontradas drogas de variadas naturezas, tanto em poder dele, quanto em uma lixeira próxima de onde estava, todas individualmente embaladas e prontas para a venda.

Além disso, as 37 porções de cocaína apreendidas dentro da sacola que o réu portava na cintura eram idênticas às duas que ele segurava nas mãos quando abordado, evidenciando, portanto, que estava pronto para entregá-las a usuários dispostos a adquiri-las.

Ademais, o réu não logrou comprovar que, momentos antes, efetuou um saque de R\$500,00 em dinheiro numa agência bancária, o que poderia ser facilmente comprovado com a exibição do respectivo comprovante bancário.

Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos guardas civis nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, oportuno consignar que os agentes públicos, agindo no estrito cumprimento de seu dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoas há de merecer e, efetivamente, merecem, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

"Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de Guardas Civis Municipais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida - Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos Guardas Civis Municipais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo". (...) "(TJ-SP - APR: 15007991920208260567 SP 1500799-19.2020.8.26.0567, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/11/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021)

Ademais, a prova do tráfico deve ser extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que seu objetivo era a comercialização de entorpecentes.

Isso em razão das drogas apreendidas, sua variedade e quantidade, forma de acondicionamento, local em que estavam escondidas, pela apreensão em poder do acusado de quantia em dinheiro, sem comprovação de sua origem lícita, bem como pelo depoimento firme e coerente dos agentes públicos que abordaram o réu a quem ele teria confessado informalmente a prática do tráfico, não havendo, ao contrário do alegado, qualquer indício de ter havido abuso de autoridade por parte dos agentes municipais.

Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo réu.

Oportuno consignar que a ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (RESP 1708569)

Em remate o conjunto probatório se mostra farto e robusto para condenar o acusado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, notadamente a primariedade técnica do réu (p.40/42), fixo no mínimo legal a pena base no mínimo legal a saber, 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, considerando

que a pena base foi fixada no mínimo legal, não podendo ficar aquém desta por expressa vedação legal, consoante o disposto na Súmula 231 do STJ.

Não há circunstâncias agravantes a considerar.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no §4º, do artigo 33, Lei nº 11.343/06, pois conforme se verifica das certidões de p. 41, o acusado ostenta recentes passagens pelo Anexo da Infância e da Juventude desta Comarca de São Manuel, pelas práticas de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, estando, inclusive, em cumprimento de medida socioeducativa, já em meio aberto pela progressão, (autos sob n.0000227-73.2020.8.26.0071), o que, embora não preste para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, demonstra de forma segura a sua dedicação às atividades criminosas, considerando que, em momento algum, ele cessou essa prática delitiva.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFINA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO EM ATO INFRACIONAL RELATIVO A TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I (...) III - A apreensão de ínfima quantidade de crack (5 gramas) não justifica a majoração da pena-base, nada obstante sua natureza altamente nociva, em cotejo com disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. IV - Fixada a pena-base no mínimo legal, inviável sua redução aquém desse quantum, consoante o disposto na Súmula n. 231 desta Corte. V - Nos termos do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. VI - Embora atos infracionais não configurem maus antecedentes ou reincidência, a prática reiterada pelo paciente de condutas relativas ao tráfico de drogas, inclusive com a procedência de uma representação (condenação), impede seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, considerando que tais elementos demonstram que o agente se dedica às atividades criminosas. VII - Ademais, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, ocasião em que o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, logrando-se apreender certa quantidade de crack, demonstram, também, a prática reiterada da conduta ilícita. VIII - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o quantum (5 anos), a primariedade do agente e a inexistência de circunstância judicial desfavorável, adequado o modo semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. IX - (...). Ordem concedida de ofício, para reduzir a pena-base, sem reflexos na pena definitiva, bem como fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena." (STJ - HC: 420720 SP 2017/0266511-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

E, ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE (ART. 42, DA LEI DE DROGAS). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e

natureza dos entorpecentes apreendidos (63g de maconha e 17g de MDMA na sua forma pura), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. III - Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas.

IV - A toda evidência, o decisor agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 662561 SC 2021/0125396-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante da sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Anoto que o réu está preso desde 18 de setembro de 2021(p.05) logo, a pena privativa de liberdade que resta a ser cumprida é de (4) anos e 6(seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão (CPP, art. 387, §2º, com redação dada pela Lei n. 12.736/12, cc artigo 69, do CP, in fine).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena considerando o quantum da pena imposta, bem como se tratar de réu tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais não lhe serem desfavoráveis, em atenção ao recente julgamento proferido pelo Pretório Excelso (STF - HC: 211184 SP 0112659-91.2022.1.00.0000, Relator: CARMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data de Publicação: 27/01/2022)

Por fim, a manutenção da custódia cautelar do acusado se justifica em razão desta sentença penal condenatória, estando presentes, no caso em tela, os requisitos da prisão preventiva, por tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, a fim de se evitar que a traficância seja disseminada entre a sociedade, pondo em risco milhares de vidas inocentes, considerando que a quantidade de droga apreendida poderia ser comercializada a dezenas de usuários, adotando-se as providências necessárias para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado (NSCGJ, artigo 562). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado VÍTOR MANOEL ALVES TEODORO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária de 500(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, nos termos da fundamentação do julgado, expedindo-se guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade (NSCGJ, art.470) a fim de que seja observado o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado.

Arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Arbitro honorários advocatícios ao defensor nomeado nos autos no valor máximo da tabela atualizada do convênio DPESP/OAB para a situação. Expeça-se certidão com brevidade.

Observe-se o contido no artigo 400 das NSCGJ, se o caso.

No mais, uma vez devidamente comprovado nos autos a origem ilícita do numerário apreendido nos autos (p.86), decreto sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, artigo 63).

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-" Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação."

P. I.C.

São Manuel, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA